

Nr. 177 Kabinettsitzung vom 4. Juli 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1464, S. 11–16

Anwesend: Hitler, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; StS Lammers, Funk, Feder, Grauert; Protokoll: RegR Hoffmann (Punkt 1), MinR Killy (Punkt 2 u. 3).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *Außerhalb der Tagesordnung: [SANIERUNG DER JÜDISCHEN GROSSUNTERNEHMEN VON MÜSSE UND TIETZ].*
2. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ABERKENNUNG DER ARBEITSLOSENUNTERSTÜTZUNG WEGEN STAATSFEINDLICHER ODER VOLKSSCHÄDLICHER BETÄTIGUNG.*
3. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VERMITTLUNG VON MUSIKAUFFÜHRUNGSRECHTEN.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: [SANIERUNG DER JÜDISCHEN GROSSUNTERNEHMEN VON MÜSSE UND TIETZ].

Der Reichswirtschaftsminister weist auf die Gefahr des Zusammenbruchs der jüdischen Großunternehmen von Mosse¹⁾ und Tietz²⁾ hin, die sich in einer Illiquiditätskrise befinden. Die Ursache hierfür seien die falschen Dispositionen der letzten 10 Jahre, die in der letzten Zeit durch die politische Entwicklung noch etwas verschärft worden seien. Die Banken sähen wirtschaftlich vertretbare Möglichkeiten, um mit verhältnismäßig geringen Mitteln einen Zusammenbruch dieser Betriebe zu verhindern, von denen etwa 30 000–40 000 Existenzen abhingen und die große, weit über 100

1) Anzeigenexpedition und Verlagsbuchhandlung, gegr. 1867 in Berlin, seit 1932 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Anfang 1933 in eine Stiftung umgewandelt. Wichtigste Zeitungen des Unternehmens „Berliner Tageblatt“, „Berliner Volkszeitung“, „Berliner Morgenzeitung“. – Zur finanziellen Lage der Rudolf-Mosse-Stiftung GmbH hatte Syndikus Häntzschel mit Schreiben an den RK vom 28. 6. dargelegt: Nach dem Übergang der Firma auf die Rudolf-Mosse-Stiftung „und dem Verzicht der bisherigen Inhaber [u. a. Familie Lachmann-Mosse] auf jedweden Ertrag hat die von der Dresdner Bank eingeleitete Buchprüfung ergeben, daß die Firma zwar nach Abzug der Schulden noch ein Vermögen von 8 Millionen Mark besitzt, aber völlig illiquide ist, weil dieses Vermögen in früheren Jahren in Grundstücken und Beteiligungen angelegt worden ist, die heute weder einen Ertrag abwerfen, noch zu angemessenen Preisen zu veräußern sind.“ Die Firma benötige daher dringend einen Zwischenkredit von 500 000 RM, zu dessen Gewährung sich die Dresdner Bank unter der Voraussetzung bereit erklärt habe, daß „die Reichsregierung ihr einen entsprechenden Auftrag erteilt“. Sollte die Kreditgewährung nicht zustande kommen, werde die Firma nicht in der Lage sein, am 30. 6. Löhne und Gehälter für annähernd 3000 Mitarbeiter auszuzahlen und das Erscheinen der Blätter fortzusetzen. Das würde weitreichende wirtschaftliche und politische Konsequenzen haben. „Der Zusammenbruch des Mosseverlages und die Einstellung des [...], Berliner Tageblatts' wird durch Kabel bis in die entferntesten Länder der Welt verbreitet und von der uns übelwollenden Auslandspresse in großer Aufmachung ausgeschlachtet werden, als ob dieser Zusammenbruch die Folge des zur Zeit in Deutschland herrschenden Wirtschaftssystems und den Auftakt zu weiteren Zusammenbrüchen darstellt.“ – Am 28. 6. wurde Häntzschel zu einer kurzen Besprechung dieser Fragen in der Rkei empfangen. Nach einem Vermerk des MinR Willuhn teilte er dabei u. a. mit, „daß die Angelegenheit dem Herrn Preußischen Ministerpräsidenten unterbreitet worden sei. Dieser habe erklärt, daß er die Federführung nicht übernehmen wolle; dieses sei Sache der Reichskanzlei.“ (R 43 II/360, Bl. 31–37).

2) Vgl. Dok. Nr. 166, P. 7.

Millionen RM hinausgehende Kapitalwerte darstellen. Er, der Reichswirtschaftsminister, vertrete die Auffassung, daß man den Banken die wirtschaftlich vertretbare Sanierung dieser Betriebe gestatten solle, wenn nicht besondere politische Gründe dagegen sprächen. Dazu bäte er um eine Willensäußerung des Reichskabinetts. Er weist noch darauf hin, daß ein Zusammenbruch des Tietz-Unternehmens eine Krise bei allen Warenhäusern mit zur Zeit unabsehbaren Folgen nach sich ziehen würde. Gegen die auf kaufmännischer Grundlage durch Banken zu erfolgende Sanierung des Warenhausbetriebes Tietz werden im Kabinett Bedenken nicht erhoben.

Der Staatssekretär im Reichswirtschaftsministerium, *Feder*, weist darauf hin, daß von dem Warenhausbetriebe Tietz eine große Zahl mittelständischer Interessenten, insbesondere als Warenlieferanten, abhängen und daher eine Sanierung zu begrüßen wäre, wenn sie wirtschaftlich möglich sei. Der *Preußische Ministerpräsident* hat Bedenken gegen die Sanierung des Mosse-Betriebes, weil die Betriebsinhaber zuvor die einträglichen ausländischen Annoncengeschäfte und sonstigen Werte ins Ausland geschafft haben³⁾.

Staatssekretär *Feder* bittet, die außenpolitischen Wirkungen eines Zusammenbruchs des Mosse-Betriebes zu berücksichtigen, im Hinblick darauf, daß das Berliner Tageblatt sich noch jetzt im Auslande großer Beliebtheit erfreut und viel gelesen werde.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* bestätigt diese Auffassung, daß das Berliner Tageblatt das weitverbreitetste deutsche Blatt im Auslande sei, das immer noch viel gelesen werde. Es sei daher gut, wenigstens für einige Zeit die in diesem Blatt vorhandene Möglichkeit einer deutschen Auslandspropaganda zu erhalten⁴⁾.

Bei dem Einwand des *Preußischen Ministerpräsidenten*, daß nach den polizeilichen Feststellungen der Auslandsvertrieb des Berliner Tageblatts stark zurückgegangen sei, machte der Staatssekretär *Feder* darauf aufmerksam, daß nicht allein die Zahl der Auslandsabnehmer maßgebend sei, weil das Berliner Tageblatt gerade sehr viel in öffentlichen und leicht zugänglichen Stätten, z. B. Hotels, gehalten und so von weit mehr Menschen gelesen werde, als aus der Zahl der Auslandsabnehmer geschlossen werden könne.

Der *Reichskanzler* faßte die Auffassung des Kabinetts zugleich mit seiner Auffassung dahin zusammen, daß gegen eine auf kaufmännischer Grundlage, ohne Beteiligung des Reichs, erfolgende Sanierung des Mosse- und des Tietz-Betriebes Bedenken nicht erhoben werden und daß es den

3) In einer am 30. 6. an den RK übermittelten Ausarbeitung betr. Möglichkeiten der Sanierung des Mosse-Unternehmens hatte Syndikus Häntzschel hierzu mitgeteilt: Bei Übernahme des Unternehmens durch die Mosse-Stiftung sei festgestellt worden, „daß Herr Lachmann-Mosse in den Jahren 1924 bis 1929 nicht weniger als 20 Millionen Mark (Zwanzig Millionen Mark) aus dem Unternehmen herausgezogen und größtenteils ins Ausland verbracht hatte. Als sich dann herausstellte, daß dadurch der Bestand seines Unternehmens bedroht war, sah er sich genötigt, sechs Millionen Mark wieder hineinzubringen. Er tat dies, indem er dieses Geld auf dem Umwege über eine von ihm gekaufte kleine schweizerische Bank der deutschen Firma als angeblichen schweizerischen Kredit wieder auslieh. Dieser jetzt wieder ausgebuchte Kredit von sechs Millionen Mark, der bis zum Frühjahr dieses Jahres die Vermögensbilanz der Firma außerordentlich verschlechterte, war also kein Fremdkredit einer schweizerischen Firma, sondern ein getarnter Eigenkredit des Herrn Lachmann-Mosse zum Zweck der Kapitalflucht. Die Rudolf-Mosse-Stiftung GmbH hat sofort veranlaßt, daß dem zuständigen Landesfinanzamt hiervon Mitteilung gemacht wurde, zugleich aber gebeten, mit Rücksicht auf die gemeinnützige Stiftung die Sache niederzuschlagen, was vom Landesfinanzamt auch in Aussicht gestellt wurde. Nachdem sich hinterher herausgestellt hat, daß die Familie Lachmann-Mosse die Verwaltung der Stiftung über die Vermögens- und insbesondere die Liquiditätsverhältnisse durchaus irreführt hat und daß Herr Lachmann-Mosse offenbar aus Furcht vor einer Steuerstrafe es ablehnt, durch Überführung weiterer Vermögenswerte aus dem Ausland ins Inland die Firma liquid und damit die Stiftung wirklich zu einer lebensfähigen, gemeinnützigen Stiftung zu machen, sieht die Verwaltung der Rudolf-Mosse-Stiftung GmbH keine Veranlassung mehr, ihre bisherige Rücksichtnahme auf die Familie Lachmann-Mosse beizubehalten. Im Wege der Steuerstrafe, der Einziehung dieser sechs Millionen Mark, der Eintragung von Arresthypotheken auf die noch unbelasteten wertvollen Grundstücke, der Beschlagnahme der Verlagsrechte am ‚Berliner Tageblatt‘, der ‚Berliner Volkszeitung‘, dem Reichsadreßbuch sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen Rechte der Eheleute Lachmann-Mosse an der Rudolf-Mosse-Stiftung GmbH kann sich das Deutsche Reich des Unternehmens auf durchaus normalem Wege und ohne sich dem Vorwurf irgendwelcher Unmoral auszusetzen bemächtigen und sich damit zugleich für jedes neu hineingegebene Geld, das zur Behebung der Illiquidität erforderlich ist, voll sichern. Voraussetzung ist nur, daß die Zahlungseinstellung unbedingt vermieden wird, da sonst Arreste anderer Gläubiger erfolgen könnten und das Reich dann das Nachsehen hätte.“ (R 43 II/360, Bl. 38–43).

4) Die Zeitung stellte ihr Erscheinen erst im Januar 1939 ein

Banken überlassen bleiben müsse, zu prüfen, ob und in welchem Umfange sie eine Sanierung dieses Betriebes durchführen zu können glauben⁵⁾.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ABERKENNUNG DER ARBEITSLOSENUNTERSTÜTZUNG WEGEN STAATSFEINDLICHER ODER VOLKSSCHÄDLICHER BETÄTIGUNG.

Der Reichsarbeitsminister zog nach kurzer Erörterung den Entwurf zurück⁶⁾.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER VERMITTLUNG VON MUSIKAUFFÜHRUNGSRECHTEN.

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda begründete die Vorlage⁷⁾.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf zu⁸⁾.

5) Über den Fortgang der Sanierungsverhandlungen in den Akten nichts ermittelt. Das Mosse-Unternehmen wurde im Sommer 1933 in eine Treuhandgesellschaft umgewandelt und weitgehend entflochten. Die Zeitungsunternehmen wurden um die Jahreswende 1934/35 von einem Konsortium aus Dresdner Bank und Bankhaus Hardy (in Verbindung mit der Berliner Druck- und Zeitungsbetriebe AG) übernommen. Vgl. Koszyck, Deutsche Presse 1914–1945, S. 403 f.

6) Über die Gründe der Zurückziehung nichts ermittelt. Wichtigste Bestimmung des am 30. 6. vorgelegten Entwurfs: „Personen, die sich staatsfeindlich betätigen, kann das Recht auf versicherungsmäßige Arbeitslosenunterstützung und Krisenunterstützung durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde aberkannt werden. Staatsfeindlich oder volksschädlich betätigt sich insbesondere, wer die Ideen der marxistischen Internationale, des Klassenkampfes oder der Wehrfeindlichkeit vor anderen vertritt oder zu fördern bestrebt ist.“ (R 43 II/534, Bl. 159–161).

7) In dem Entwurf, übermittelt am 1. 7. 33, war u. a. vorgesehen: 1. „Die gewerbsmäßige Vermittlung von Rechten zur öffentlichen Aufführung von Werken der Tonkunst [...], zu der es nach den gesetzlichen Bestimmungen der Einwilligung des Berechtigten bedarf, ist nur mit Genehmigung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda zulässig.“ 2. Ermächtigung der Polizeibehörde, gegen Verletzungen der gesetzlichen Musikaufführungsvorschriften einzuschreiten. 3. Einführung eines Aufsichtsrechts des zuständigen Ministers über die Geschäftsgebarung der von der RReg. genehmigten Aufführungsgesellschaft. – In der Begründung hieß es: „In Deutschland bestehen z. Z. drei verschiedene Organisationen [GEMA-Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte, GDT-Gesellschaft Deutscher Tonsetzer, AKM-Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger] anstelle einer [...] einheitlich geführten Aufführungsgesellschaft, wie solche in allen anderen Kulturländern bestehen.“ Nur eine einheitliche, „im Sinne des neuen Staates geführte Gesellschaft ist in der Lage, die volle Verantwortung für die Gestaltung der Tantiemenfrage in Deutschland zu übernehmen, was z. Z. zum schweren Schaden der deutschen Tondichter und Musikveranstalter bei der Verschiedenartigkeit der bestehenden Gesellschaften nicht der Fall ist“. – Ergänzend hierzu MinR v. Keudell in einer am 4. 7. an Killy übersandten Aufzeichnung: Die Einführung der polizeilichen Überwachungsbefugnis werde „einem langjährigen berechtigten Wunsche der deutschen Tondichter gerecht. Bisher zahlten nur etwa 25% der in Deutschland musizierenden Stellen die den Urhebern auf Grund ihrer Schöpfungen zustehenden Abgaben. Die restlichen 75% der Musikaufführungen erfolgten ‚schwarz‘. Dieser Zustand hat nun einmal zur Kontrolle der Musikaufführung ein Heer von Agenten erforderlich gemacht, deren Bezahlung kostspielig und der für die Musikausübenden ärgerlich war. Dieser Zustand hat ferner eine Fülle von Prozessen hervorgerufen, welche gleichfalls wieder neben außerordentlich hohen Kosten viel unproduktive Arbeit erforderten.“ (R 43 I/824, Bl. 306–309, 311–315).

8) Das Gesetz wurde am 4. 7. 33 vom RK ausgefertigt (RGBl. I, S. 452). – Am 15. 2. 34 wurde auf Grund einer diesbez. Durchführungsverordnung des RPropM die Stagma (Staatlich genehmigte Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Urheberrechte) gegründet mit dem Auftrag, „als alleinige Stelle die gewerbsmäßige Vermittlung zur öffentlichen Aufführung von Werken der Tonkunst“ ausüben (RGBl. I, S. 100). Einiges Material hierzu in R 55/1151–1154. Vgl. auch Voigtländer/Elster, Die Gesetze betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, S. 3 ff., 86 f.

Zitierhinweis

Nr. 177 Kabinettsitzung vom 4. Juli 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d177>